

新北市政府工務局 函

受文者：新北市政府（訴願審議委員會）
發文日期：中華民國 111 年 10 月 14 日
發文字號：新北工使字第 1111962880 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二

主旨：檢送訴願人陳○勳因違反建築法事件不服本局 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號處分書提起訴願案之訴願答辯書及原卷 1 宗，請查照。

說明：

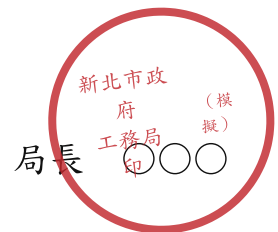
一、依訴願法第 58 條第 3 項規定辦理。本件訴願書經訴願人於 111 年 9 月 30 日送達本局（本局收文號 1110930-0417），本局重新審查後，認本件訴願已逾法定期間，且原處分並無違法或不當，爰檢卷答辯。

二、檢附文件：（一）訴願答辯書 1 份（含附件一至五）；（二）原卷 1 宗（卷證目錄如附，共 10 頁）。

三、本件答辯書副本已依訴願法第 58 條第 4 項規定逕送訴願人。

正本：新北市政府（訴願審議委員會）

副本：陳○勳君（代理人 陳○璇）、本局使用管理科



新北市政府工務局 訴願答辯書

訴願人：陳○勳 住：新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓
代理人：陳○璇 住：同上
原處分機關：新北市政府工務局 設：新北市板橋區中山路 1 段 161 號
代表人：局長 ○○○○
受理訴願機關：新北市政府

訴願人因違反建築法事件，不服本局 111 年 8 月 22 日新北工使字第 1111587002 號函併附同文號處分書（下稱原處分）所為之處分，提起訴願，本局依法答辯如下：

答 辯 聲 明

一、本件訴願不受理。

二、如認應為實體審查，請求駁回訴願。

事 實

緣訴願人所有新北市○○區○○街 ○○ 號 1 樓建築物（下稱系爭建築物），領有（○○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，核准用途為 H-2 類（住宅）。本局接獲民眾 111 年 6 月 14 日 1999 檢舉（案件編號 111061400873），於 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分派員現場勘查，發現系爭建築物 1 樓設置「阿婆小吃」招牌、餐車、爐具、菜單價目板及供不特定人用餐之桌椅，並有販售滷味、麵食之情形，屬建築物使用類組及變更使用辦法之 B-3 類餐飲場所，核與核准用途不符，且未申請變更使用執照。本局以 111 年 7 月 5 日新北工使字第 1111285631 號函通知訴願人陳述意見（111 年 7 月 8 日寄存送達），訴願人於 111 年 7 月 15 日提出陳述意見書，主張僅供家人自用。本局審酌後認違規事實明確，依建築法第 73 條第 2 項、第 91 條第 1 項第 1 款規定，以原處分裁處訴願人罰鍰新臺幣 6 萬元並限期改善。原處分於 111 年 8 月 24 日郵務送達訴願人戶籍地，由訴願人本人簽收。訴願人遲至 111 年 9 月 30 日始向本局提起訴願。

理 由

一、程序部分：本件訴願已逾法定不變期間，應依訴願法第 77 條第 2 款為不受理之決定。

（一）按訴願法第 14 條第 1 項規定：「訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起三十日內為之。」同條第 3 項規定：「訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。」第 77 條第 2 款規定，提起訴願逾法定期間者，應為不受理之決定。次按行政程序法第 72 條第 1 項前段規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。」

（二）查原處分於 111 年 8 月 24 日經郵務機關送達至訴願人戶籍地「新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓」，並經訴願人本人於送達證書蓋章簽收，此有送達證書附卷可稽（原卷第 02 件）；原處分書內並已教示不服處分之救濟方法、期間及受理機關。訴願人於訴願書亦自承於 111 年 8 月 24 日收受原處分，兩者相符。本件送達係交付本人，非寄存送達，無寄存生效日之爭議。

（三）依上開規定，本件 30 日訴願期間應自 111 年 8 月 25 日起算。訴願人設籍於新北市，與受理訴願機關新北市政府同在一地（附件三戶籍查詢結果），依訴願法第 16 條第 1 項及訴願扣除在途期間辦法，無在途期間可資扣除，其訴願期間至 111 年 9 月 23 日（星期五，非例假日）屆滿。惟訴願人遲至 111 年 9 月 30 日始將訴願書送達本局，此有訴願書上本局收文戳、收文條碼及公文系統收文登錄資料可考（附件二），已逾法定期間 7 日（期間計算詳附件一）。

（四）訴願人於訴願理由五雖稱因年事已高、資料蒐集費時致遲誤，惟此係可歸責於訴願人之事由，非訴願法第 15 條第 1 項所定「天災或其他不應歸責於己之事由」，訴願人亦未依同條規定申請回復原狀。是原處分業已確定，本件訴願為程序不合，應予不受理。

二、實體部分（備位答辯）：縱認本件應為實體審查，原處分亦無違法或不當。

（一）按建築法第 73 條第 2 項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與室內裝修有關之項目者，應申請變更使用執照。」第 91 條第 1 項第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或強制拆除：一、違反第七十三條第二項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」次按建築物使用類組及變更使用辦法第 2 條及附表一，H-2 類為住宅，B-3 類為餐飲場所；住宅變更為餐飲場所使用，屬使用類組之變更，應申請變更使用執照。

（二）訴願理由略謂：系爭建築物為自住，勘查所見餐車、桌椅、布幔係家庭聚會臨時擺設，未對外營業；縱有違規亦情節輕微且已改善，原處分未先勸導即裁罰，違反比例原則；陳述意見通知寄存送達致未充分陳述云云。

（三）惟查，本局 111 年 6 月 28 日 10 時 20 分現場勘查時，系爭建築物 1 樓門首懸掛「阿婆小吃 滷味 | 麵 | 湯 營業中」招牌，門口設置不鏽鋼餐車及爐具、騎樓擺設供客用餐之折疊桌與塑膠椅，室內設有四組餐桌、飲料冷藏櫃、收銀盒及標示品項與價格之菜單板（乾麵 45、滷肉飯 30、陽春麵 40...），並有店員於餐車後方備餐，此有勘查紀錄表及採證照片 2 幀附卷可稽（原卷第 03、04 件）。上開設施之配置與標價，顯係持續對不特定人販售餐食之營業型態，核非「家庭聚會臨時擺設」所能解釋；訴願人所稱布幔為玩笑字樣、價目板為聚會趣味云云，與現場設有「營業中」標示及爐具餐車之客觀事實不符，不足採信。

(四) 建築法第 73 條第 2 項係以建築物「有變更使用類組」之事實為規範對象，不以辦理營業登記或稅籍登記為要件；建築物是否已變更使用，應依現場使用之客觀態樣認定。系爭建築物於勘查時之使用態樣已符合 B-3 類餐飲場所之定義，訴願人未申請變更使用執照，違規事實明確。至訴願人主張事後已拆除設施回復住宅使用，此為處分後之改善行為，僅影響本局是否依同條項連續處罰，不影響原處分作成時違規事實之成立。

(五) 關於裁罰額度，建築法第 91 條第 1 項法定罰鍰為新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下，本局審酌行政罰法第 18 條第 1 項所定違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及所得利益，並考量訴願人為初次違規、規模較小，已裁處法定最低額 6 萬元，並未逾越法定範圍，亦無裁量濫用之情事。訴願人請求先予勸導而不裁罰，於法無據。

(六) 本局 111 年 7 月 5 日新北工使字第 1111285631 號陳述意見通知書，經郵務機關於 111 年 7 月 8 日依行政程序法第 74 條規定寄存於○○郵局並製作送達通知書黏貼及置於信箱，送達程序合法（原卷第 06 件）；訴願人亦已於 111 年 7 月 15 日提出陳述意見書（原卷第 07 件），其陳述意見之權利並未受剝奪，所指程序不周延，並無可採。

三、綜上所陳，本件訴願已逾法定期間，應予不受理；縱為實體審查，訴願亦無理由。爰依訴願法第 58 條第 3 項規定，檢附原卷 1 宗，敬請察核。

證 物

編號	名稱	備註
附件一	訴願期間計算表	本局製作
附件二	本局公文管理系統收文登錄畫面（訴願書收文）	系統列印
附件三	戶役政資訊系統戶籍查詢結果（訴願人設籍本市）	系統列印
附件四	系爭建築物使用執照存根查詢結果（核准用途 H-2）	系統列印
附件五	相關法條摘錄	
原卷	卷證 00 - 08，共 10 頁（目錄見原卷第 00 件）	另冊

此 致

新北市政府（訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府工務局 代表人：局長 ○○○

中華民國 111 年 10 月 14 日



訴願期間計算表

依據：訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 16 條第 1 項；行政程序法第 48 條、第 72 條第 1 項；訴願扣除在途期間辦法。

項目	日期	依據 / 說明
處分書發文日	111 年 8 月 22 日	新北工使字第 1111587002 號
送達日（達到日）	111 年 8 月 24 日	郵務送達至訴願人戶籍地，本人蓋章簽收（原卷第 02 件送達證書）；訴願書自承收受日相同
送達方式	交付本人	非寄存送達，無行政程序法第 74 條寄存生效問題
期間起算日	111 年 8 月 25 日	行政程序法第 48 條第 2 項：始日不計入，自達到之次日起算
在途期間	0 日	訴願人設籍新北市（附件三），與受理訴願機關新北市政府同在一地，依訴願扣除在途期間辦法無在途期間
期間屆滿日	111 年 9 月 23 日	8 月 25 日起算第 30 日；該日為星期五，非星期日、國定假日或其他休息日，無行政程序法第 48 條第 4 項順延問題
訴願書收受日	111 年 9 月 30 日	本局收文號 1110930-0417，14 時 52 分櫃台收件（附件二）；訴願法第 14 條第 3 項以收受日為準
逾期日數	7 日	9 月 30 日 — 9 月 23 日
結論	已逾 30 日法定不變期間，應依訴願法第 77 條第 2 款不受理。訴願人未主張亦不符訴願法第 15 條回復原狀要件。	

8/24 送達 (本人簽收)	8/25 起算 (第 1 日) 9/23 屆滿 (第 30 日) 在途期間 0 日	9/24 ~ 9/30 逾期 7 日	9/30 本局收文 14:52
-----------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------

製表：使用管理科 林○翰

科長：○○○

日期：111 年 10 月 12 日

公文管理系統 收文登錄畫面列印

收文號 1110930-0417 列印時間 111/10/12 09:41 列印人：使用管理科 林○翰

[illegible]

附註：本頁為系統畫面列印，用以證明訴願書於 111 年 9 月 30 日 14 時 52 分送達本局。

戶役政資訊系統 戶籍查詢結果

查詢時間 111/10/12 09:50 查詢人：使用管理科 林○翰 查詢目的：訴願人設籍地確認（在途期間認定）

https://ris-gov.example/query/household (模擬網址；實務為戶役政資訊系統機關查詢介面)

林○翰

戶役政資訊系統 機關查詢 (戶籍資料) 查詢時間 2022-10-12 09:50 查詢帳號：NTPC-PWB-0871 (使用管理科 林○翰)

本查詢依個人資料保護法第 15 條及訴願法第 16 條在途期間認定之法定職掌辦理，查詢目的：訴願案件 (本局收文 1110930-0417) 訴願人設籍地確認。查詢紀錄已留存。

戶籍資料

姓名	陳○勳	統一編號	A1****7752
出生日期	民國 39 年 ○ 月 ○ 日	戶籍狀態	現戶 (在籍)
戶籍地址	新北市○○區○○路○段 312 巷 4 號 2 樓		
遷入本址日期	民國 83 年 07 月 15 日	戶長	陳○勳 (本人)
同戶人口	陳○璇 (女) 等共 3 人		

查詢結論

設籍縣市	新北市	受理訴願機關所在地	新北市 (新北市政府，板橋區)
在途期間	同一直轄市：依訴願扣除在途期間辦法，無在途期間		

附註：本頁為系統畫面列印，個資已部分遮蔽。訴願人設籍新北市，無在途期間。

建築執照管理系統 使用執照存根查詢結果

查詢時間 111/06/27 16:20 查詢人：使用管理科 林○翰 查詢目的：檢舉案件 111061400873 核准用途確認

https://building.ntpc.gov.tw/license/query?no=... (模擬網址)

林○翰

新北市政府工務局 建築執照管理系統 使用執照存根查詢

查詢時間 2022-06-27 16:20 查詢人：使用管理科 林○翰

使用執照基本資料

執照字號	(○○) 使字第 ○○○○ 號	發照日期	民國 75 年 12 月 20 日
建案地點	新北市○○區○○街○○號 (○○段 0567-0000 地號)		
構造 / 層數	鋼筋混凝土造 地上 5 層	起造人	○○建設股份有限公司

核准用途 (各層)

樓層	核准用途	使用類組	面積 (m ²)
1 層	住宅	H-2	82.36
2 層	住宅	H-2	82.36
3 ~ 5 層	住宅	H-2	各 82.36

變更使用執照申請紀錄

(查無本址 1 層之變更使用執照申請或核准紀錄)

附註：系爭建築物 1 層核准用途為 H-2 類住宅，查無變更使用執照紀錄。

相關法條摘錄

訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項：訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起三十日內為之。／訴願之提起，以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。

訴願法第 15 條第 1 項：訴願人因天災或其他不應歸責於己之事由，致遲誤前條之訴願期間者，於其原因消滅後十日內，得以書面敘明理由向受理訴願機關申請回復原狀。但遲誤訴願期間已逾一年者，不得為之。

訴願法第 16 條第 1 項：訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間。但有訴願代理人住居受理訴願機關所在地，得為期間內應為之訴願行為者，不在此限。

訴願法第 77 條第 2 款：訴願事件有左列各款情形之一者，應為不受理之決定：……二、提起訴願逾法定期間或未於第五十七條但書所定期間內補送訴願書者。

行政程序法第 48 條第 2 項：期間之計算，以日、星期、月或年計算者，其始日不計算在內。但法律規定即日起算者，不在此限。

行政程序法第 72 條第 1 項：送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。

行政程序法第 74 條第 1 項、第 2 項：送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。／前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關。

建築法第 73 條第 2 項：建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與室內裝修有關之項目者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。

建築法第 91 條第 1 項第 1 款：有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或強制拆除：一、違反第七十三條第二項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。

行政罰法第 18 條第 1 項：裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。